

Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência,
Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência,
Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência,
Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito
Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência,
Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de
Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de
Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de
Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de
Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2131/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU,
27330/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2025034 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-
BAURU, 27332/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2131/19/404 - CENTRAL
POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 27330/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2025034 -
CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 27332/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU,
2131/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 27330/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-
BAURU, 2025034 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 27332/18/404 - CENTRAL
POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2131/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 27330/18/404 -
CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2025034/2019 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2200257
- CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 27332/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU,
2131/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 27330/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-
BAURU, 2025034 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 27332/18/404 - CENTRAL
POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2025034 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 27332/18/404 -
CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2131/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU,
27330/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2025034 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-
BAURU, 27332/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2131/19/404 - CENTRAL
POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 27330/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2025034 -
CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 27332/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU,
2131/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 27330/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

BAURU, 2025034 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 27332/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2131/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 27330/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2025034 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 27332/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2131/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 27330/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ROBERTO DE JESUS RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado CARLOS ROBERTO DE JESUS RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 331 do Código Penal.

Segundo a denúncia, o réu, no dia 02 de dezembro de 2018, às 22h30, na Alameda Demóstenes, 400, Primavera, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, desacatou Policiais Militares, no exercício de suas funções e em razão delas.

Boletins de ocorrência (fls. 05/11), auto de exibição/apreensão (fls. 12), laudo pericial da chave e faca apreendidas (fls. 92/100), relatório policial final (fls. 107/108).

O acusado foi citado (fls. 154).

Durante a audiência de instrução, interrogatório debates e julgamento de fls. 157/160, foi ofertada defesa, recebida a denúncia, ouvidos os policiais e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 164/167, pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, bem como pela constatação dos maus antecedentes e da reincidência, fixando-se o regime inicial semiaberto.

Já a Defensoria às fls. 171/173 pleiteou pela absolvição do acusado, pela inconstitucionalidade em interromper uma reunião pacífica, ferindo, ainda a livre manifestação cultural, sendo que o desacato só teria ocorrido após as agressões dos policiais. Subsidiariamente, buscou o lançamento da reprimenda no patamar mínimo, com a fixação do regime inicial aberto, substituição da privativa por restritivas, a possibilidade de recurso em liberdade e a concessão da gratuidade judiciária. É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: boletins de ocorrência (fls. 05/11), auto de exibição/apreensão (fls. 12), laudo pericial da chave e faca apreendidas (fls. 92/100), relatório policial final (fls. 107/108).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os policiais militares João Victor Contelli Xavier e Lucas Rissato Constante da Silva, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), disseram, em resumo, que, durante o período noturno, foram até o bairro fazer uma operação para coibir a prática de bailes 'funks'. Afirmaram que, no local, foram recebidos pelos populares com pedradas e garrafadas (de vidro). Informaram que o acusado jogou uma garrafa de vidro em direção à viatura e passou a ofender os policiais. Esclareceram que um dos policiais efetuou um disparo com bala de borracha. Mencionaram que, durante a abordagem, o réu tentou fugir, mas acabou sendo detido dentro da casa dele, sendo que foi necessário o uso de força, pois o réu portava uma chave de roda e estava

com uma faca dentro de sua pochete. Citaram que, além disso, ele estava embriagado, sendo, posteriormente, levado ao hospital, pois estava com a mão machucada. Asseveraram que não conheciam o acusado. Disseram que ele foi identificado, pois estava mais exaltado, proferindo agressões.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos, vítimas, e que nem sequer conheciam o acusado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE

DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Carlos Roberto de Jesus Rodrigues, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) negou a prática dos fatos. Em resumo, disse que estava com sua família, quando a polícia chegou e, inesperadamente, atirou gás de pimenta. Afirmou que tentou pedir 'ajuda' aos policiais. Sustentou que, com a negativa de auxílio, passaram a discutir, momento em que o ofendeu. Esclareceu que correu para sua residência, mas eles o perseguiram e conseguiram detê-lo. Mencionou que os policiais passaram a agredi-lo, quebrando seu dedo. Citou que conseguiu correr em direção à rua, onde havia mais pessoas. Asseverou que os populares passaram a atirar pedras contra a viatura. Disse que no caminho para a delegacia, 'bateu com o pé na traseira da porta da viatura', quando o policial então lhe deu um soco no rosto.

É dos autos que os policiais foram ao local para reprimir a ocorrência de bailes "funk".

No aspecto, os direitos de reunião e livre manifestação cultural, ainda que fundamentais, não são de cunho absoluto.

Além disso, a abordagem ocorreu após às 22 horas, em local aberto.

Deste modo, não é "direito" do acusado desacomodar os policiais.

No contexto, o acusado arremessou uma garrafa de vidro, e portava uma faca e uma chave (periciados), de modo que ante tal circunstância não se pode descaracterizar a abordagem justificada.

Aliás, as lesões alegadas pelo acusado jamais restaram delineadas, sendo que ele

não compareceu ao IML, segundo consta, por ter perdido o documento (fls. 109). Em acréscimo, na data dos fatos, o acusado foi levado ao hospital, sendo que o dedo "está bom (fls. 109)", e nada há no feito que denote que os policiais quisessem prejudicar o acusado.

Neste contexto, ante o conjunto probatório, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 331 do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

De início, a imposição da pena alternativa de multa é insuficiente, em razão do passado criminal do acusado.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais.

São os feitos nº 0001263-41.2017.8.26.0594, 0001656-63.2017.8.26.0594 e 0024678-32.2001.8.26.0071.

Os dois primeiros são assim considerados por terem transitado em julgado após os fatos aqui delineados.

Nesse sentido:

[...] 2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, diz respeito ao histórico do acusado e pode caracterizar maus antecedentes. [...] 5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a pena-base, afastar a reincidência e redimensionar a pena final da paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa. (STJ, HC 145.443/DF, Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 10/11/2014) Também:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II - Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado.

(Precedentes).

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC nº 424759-SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 13/03/2018).

Por isso, a pena deve ser exasperada em $\frac{1}{2}$, perfazendo 9 (nove) meses de detenção. Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Na intermediária, há duas reincidências em desfavor do acusado - feitos nº 0000325-17.2015.8.26.0594 e 0000420-47.2015.8.26.0594, fls. 116/136 -.

Deste modo, a pena é agravada em $\frac{1}{3}$, atingindo 1 (um) ano de detenção.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

O regime é o inicial semiaberto, ante as reincidências e maus antecedentes, nos moldes do art. 33, §2º, "b" e §3º do Código Penal.

As mesmas circunstâncias, impede a substituição por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, II e III do Digesto Material.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu CARLOS ROBERTO DE JESUS RODRIGUES, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 1 (um) ano de detenção,

em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 331 do Código Penal.

O réu poderá recorrer no estado em que se encontra.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comuniquem-se as vítimas sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA